P U T U S A N

Nomor 2758/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misnan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/3 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Raya Gg.Bidan Ros Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Misnan ditangkap sejak tanggal 03 Oktober 2022 Sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa Misnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2758/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2758/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Misnan selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu,dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Misnan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bunga Raya Gg.Bidan Ros Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. ketika itu saksi Suharto bersama dengan saksi Freddy Haposan Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Bunga Raya Gg.Bidan Ros Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran (undercover buy) dan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengatakan "kami polisi" kemudian ketika digeledah ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan terdakwa Misnan.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada OJEK (Laporan Hasil Penyelidikan) seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per harinya.

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6113/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama MISNAN mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Misnan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bunga Raya Gg.Bidan Ros Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. ketika itu saksi Suharto bersama dengan saksi Freddy Haposan Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Bunga Raya Gg.Bidan Ros Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran (undercover buy) dan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengatakan "kami polisi" kemudian ketika digeledah ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan terdakwa Misnan.

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6113/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama MISNAN mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan tim mendapat informasi adanya transaksi narkotika di Jalan Bunga Raya Gang Bidan Ros Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
   - Bahwa kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan lalu saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa kemudian dan pada saat saksi Panji Taufik hendak menerima Narkotika tersebut dari terdakwa saksi langsung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan terdakwa;
   - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
   - Bahwa pada saat dihadapkan dalam pemeriksaan saksi-saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
2. Freddy Haposan Sinaga dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan tim mendapat informasi adanya transaksi narkotika di Jalan Bunga Raya Gang Bidan Ros Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan lalu saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dan pada saat saksi Panji Taufik hendak menerima Narkotika tersebut dari terdakwa saksi langsung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dihadapkan dalam pemeriksaan saksi-saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

3. Panji Taufik Hidayat dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan tim mendapat informasi adanya transaksi narkotika di Jalan Bunga Raya Gang Bidan Ros Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan lalu saksi melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dan pada saat saksi akan menerima Narkotika tersebut dari terdakwa saksi langsung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dihadapkan dalam pemeriksaan saksi-saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa di tangkap saat hendak menjual narkotika jenis sabu di Jalan Bunga Raya Gang Bidan Ros Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
- Bahwa pada saat itu saksi Panji Taufik Hidayat hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seseorang bernama OJEK dengan membeli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) untuk dijual Kembali kepada orang lain dan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per harinya.

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan baginya untuk didengar keterangan pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat hendak menjual narkotika jenis sabu di Jalan Bunga Raya Gang Bidan Ros Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama Ojek dengan membeli seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali dan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6113/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Misnan dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan dengan melawan hukum yaitu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang sudah selesai dan tersendiri sehingga untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan tersebut telah cukup apabila salah satu perbuatan telah terbukti oleh karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat hendak menjual narkotika jenis sabu di Jalan Bunga Raya Gang Bidan Ros Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Ojek dengan membeli seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali dan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6113/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa telah menerima Narkotika Shabu dari Gojek seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali kepada pembeli dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli kemudian Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa termasuk kategori tertangkap tangan sedang menjual Shabu-shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB:6113/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi perbuatan berupa “membeli dan atau menjual” Narkotika dengan demikian maka Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan Izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (vide pasal 7, 8 dan pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan yaitu terhadap Narkotika selain Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi yang terjadi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahkan yang menjadi obyek jual beli dalam perkara aquo adalah Narkotika Golongan I sehinggga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dan oleh karena itu maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembenar pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini maka terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan atas barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umuma telah benar sehingga mengenai barang bukti akan diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misnan dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman“.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misnan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan agar masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, 1 (satu) skop sabu, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara**.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Nazir,S.H.,M.H., dan Nani Sukmawati,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Oloan Silalahi., S.H., M.H.
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)